

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 113/2535	อัยการ ชลบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย บรรจง สมบูรณ์ ทรัพย์	โจทก์
	นางสาว พิกุล อริยะกุล พรหม มา	จำเลย

ป.อ. มาตรา 353, มาตรา 354

จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางเหลียงตามคำสั่งศาลและจำเลยเป็นทายาทโดยธรรมด้วยคนหนึ่ง ทายาทเจรจาแบ่งปันทรัพย์มรดกระหว่างกันแต่ตกลงกันไม่ได้ เมื่อจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก จำเลยมีหน้าที่จัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามสิทธิของแต่ละคน จำเลยไม่มีสิทธิจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทมาเป็นของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว การที่จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทมาเป็นของตน จึงเป็นกรณีที่จำเลยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามคำสั่งศาล กระทำผิดหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นโดยทุจริต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353ประกอบด้วยมาตรา 354

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางเหลียง แซ่เจี๋ยหรือแซ่อึ้ง หรือ ผิวพานิช ตามคำสั่งศาล ได้ยกยอกที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกที่จะตกทอดแก่นาย บรรจง สมบูรณ์ทรัพย์นายใหญ่ อริยะกุลพรหมมา นางสง่า จันทกานนท์ นาง กาญจนารธรรมลิขิตกุล นางอารีย์ พาแก้ว นายนิพนธ์ ผิวพานิชนางสาวรำไพ อริยะกุล

พรหมมา ทายาทซึ่งเป็นผู้เสียหาย กับจำเลยไปเป็นของจำเลยเอง โดยจำเลยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะส่วนที่เป็นมรดกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยเพียงคนเดียว มิได้จัดแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้แก่ทายาทตามหน้าที่ของจำเลยตามกฎหมายโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352, 353, 354 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 4,974,987.50 บาท แก่ผู้เสียหาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 354 จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 4,974,987.50 บาท แก่ผู้เสียหาย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางเหลียงตามคำสั่งศาล นางเหลียงมีบุตร 9 คน คือ นางสาว โจทก์ร่วม นางสาวกาญจนา นายใหญ่ นางอารีย์ นายนิพนธ์ นางสาวเจริญ นางรำไพ และจำเลย เป็นทายาทโดยธรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2528 จำเลยได้จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินเฉพาะส่วนตามตราจองเลขที่ 88 ตำบลคลองกิ่ว (บ้านบึง) อำเภอบ้านบึง (บางปลาสร้อย) จังหวัดชลบุรี ราคา 4,974,987.50 บาท เป็นชื่อของจำเลยถือกรรมสิทธิ์ในฐานะผู้จัดการมรดกก่อน แล้วจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกได้จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทนั้นให้แก่จำเลยอีกทีหนึ่งตามหนังสือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และสำเนาตราจองเอกสารหมาย จ.11 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมอ้างว่า หลังจากนางเหลียงตายไป ทายาทได้เจรจาแบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันหลายครั้ง แต่ยังตกลงกันไม่ได้เพราะนางอารีย์จะเอาเงินจากนางรำไพ 400,000 บาท ไม่ทราบว่าเป็นค่าอะไร จนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2530 มีการเจรจากันอีกที่บ้านของโจทก์ร่วม โดยไม่มีจำเลยอยู่ด้วย ได้เอาโฉนดที่ดินและตราจองซึ่งโจทก์ร่วมเก็บรักษาไว้ออกมาดู ปรากฏว่าตราจองเลขที่ 88 ชำรุด จึงให้นางสมพร ชัยทัต ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด

ชลบุรี และทราบว่าจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลและได้จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยแต่ผู้เดียว จำเลยนำสืบว่าสาเหตุที่ยังแบ่งปันทรัพย์มรดกกันไม่ได้เพราะทายาทอื่นจะให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนที่นางเหลียงยกให้จำเลยครึ่งหนึ่งตามตราจอง เลขที่ 88 กลับมาเป็นทรัพย์มรดกของนางเหลียงด้วย จำเลยไม่ยินยอมและนางอารีย์เรียกร้องเงิน 400,000 บาท เป็นค่าโรงสีที่นางอารีย์เป็นผู้ปลูกสร้างในที่ดินแปลงดังกล่าว ที่จำเลยจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทเป็นชื่อของจำเลยแต่ผู้เดียวนั้นเพราะตราจองเลขที่ 88 มีชื่อจำเลยถือกรรมสิทธิ์รวมอยู่แล้วครึ่งหนึ่ง และนางอารีย์ก็ปลูกสร้างโรงสีอยู่ในที่ดินแล้วจึงต้องการแบ่งปันมรดกที่ดินพิพาทให้เป็นของจำเลยและนางอารีย์และนางอารีย์ให้จำเลยลงชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนไว้ก่อน สำหรับทรัพย์มรดกอื่นจำเลยก็จะแบ่งปันให้แก่ทายาทต่อไป แต่ยังไม่ตกลงยินยอมกัน เห็นว่าการเจรจาแบ่งปันทรัพย์มรดกของนางเหลียงระหว่างทายาทยังตกลงกันไม่ได้ เมื่อจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล จำเลยมีหน้าที่จัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามสิทธิของแต่ละคน จำเลยไม่มีสิทธิจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทมาเป็นของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรณีที่จำเลยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามคำสั่งศาล กระทำผิดหน้าที่ด้วยการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินนั้นเป็นของตนเองจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้น นางรำไพและนายนิพนธ์ทายาทซึ่งเป็นผู้เสียหายเบิกความเป็นพยานโจทก์และโจทก์ร่วมว่าทายาทส่วนใหญ่ไม่รู้มาก่อนว่าจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางเหลียงเพราะได้มอบหมายให้โจทก์ร่วมเป็นผู้จัดการแบ่งปันทั้งเอกสารหลักฐานและทรัพย์มรดกทั้งหมดโจทก์ร่วมเป็นผู้เก็บรักษาไว้โดยนายชาญ กุลชราทรเทพน้ามอบไว้ในขณะที่จัดงานศพของนางเหลียง ซึ่งจำเลยก็รู้เห็น แต่จำเลยกลับไปแจ้งความว่าตราจองเลขที่ 88 สูญหายขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีออกใบแทนแล้วจำเลยได้จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว

ประกอบกับจำเลยเบิกความว่า ที่ดินตามตราจองเลขที่ 88 นี้ควรจะเป็นของจำเลย และนางอารีย์เพราะนางอารีย์ก็มีส่วนเสียหาย ทายาทอื่นไม่เสียหาย มีแต่ได้ประโยชน์จำเลยจึงไปยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางเหลียงและจดทะเบียนโอนใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวโดยนางอารีย์ให้ใส่ชื่อจำเลยไว้ก่อน แล้วค่อยแบ่งกันภายหลังและเบิกความตอบคำถามค้านของโจทก์ว่า ที่ดินตามตราจองเลขที่ 88 เฉพาะส่วนที่เป็นมรดกและเป็นชื่อของจำเลยถือกรรมสิทธิ์แล้วนั้น จำเลยไม่ยินยอมที่จะให้เอาชื่อทายาทอื่นเป็นผู้รับมรดกร่วมกับจำเลย แสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำผิดหน้าที่ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนางเหลียงด้วย การจดทะเบียนโอนทรัพย์สินมรดกที่ดินพิพาทเป็นของตน จึงเป็นการกระทำโดยทุจริต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ประกอบด้วยมาตรา 354 ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า แม้ความคิดของจำเลยจะไม่ชอบด้วยหน้าที่ของผู้จัดการมรดก แต่ก็พอเห็นได้ว่าเป็นการเข้าใจผิดของจำเลยเองคิดว่าคงทำได้จำเลยไม่มีเจตนาทุจริตนั้น เห็นว่า จากพยานหลักฐานและพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุผลว่าจำเลยกระทำโดยเข้าใจผิด เห็นได้จากจำเลยเองก็เบิกความรับว่า จำเลยรู้ว่าทรัพย์สินมรดกส่วนที่เป็นที่ดินจำเลยต้องแบ่งให้ทายาททุกคนเท่า ๆ กัน ฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ประกอบด้วยมาตรา 354 จำคุก 1 ปี ปรับ 6,000 บาท คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม จำคุก 8 เดือน ปรับ 4,000 บาท จำเลยเป็นหญิง มีฐานะดี มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 4,974,987.50 บาท แก่เจ้าของ

(สมพงษ์ สอนิเณร-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ